

1501763-98.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501763-98.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501763-98.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2309551/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 15169626 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12244/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12244/2020 - Delegacia de Polícia de Araçatuba, 2309551 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 12244/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALVANES MAGALHÃES DA SILVA JUNIOR

VISTOS.

TALVANES MAGALHÃES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 21h33min., na Rua Robson Marlon Silvestre, 200, Bairro Porto Real II, nesta idade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 21,12 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 20 microtubos plásticos), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica.

Notificado, apresentou defesa prévia por escrito (fls. 87/92). A denúncia foi recebida (fls. 97/99). O réu foi citado (fls. 112).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 114/122). Em memoriais escritos, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos

exatos termos na denúncia. A I. Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da mesma lei, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05, Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16, pelo Laudo de Constatação Prévia de fl. 17 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 75/78, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em Juízo, o réu negou os fatos, esclarecendo que a cocaína encontrada em seu poder era para seu próprio uso; é viciado em cocaína e maconha; pagou R\$ 20,00 pelo entorpecente.

Em que pese narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

O policial militar Cléber Cesar Roque Pedruci (fl. 122) informou que estava em patrulhamento pelo Bairro Porto Real; ao avistar o réu em atitude suspeita em uma motocicleta, ele empreendeu fuga; em certo momento, o réu jogou a motocicleta, saiu correndo para meio de um mato, sendo que no trajeto, abandonou um pequeno pacote; o soldado Marcelo saiu correndo atrás dele, pegando-o próximo a uma lagoa; constatou que pacote abandonado continha o entorpecente apreendido

O policial militar Fernando Barcelo Antonio afirmou que estava em patrulhamento junto com o cabo Roque; depararam-se com o réu em uma motocicleta; foram tentar fazer a abordagem, mas ele fugiu por diversas ruas do bairro; fizeram um breve acompanhamento, sendo que o réu desembarcou da moto, dispensou uma sacola plástico pacote e se evadiu a pé; foi atrás dele até conseguir localiza-lo dentro de uma mata; o réu disse que a droga apreendida destinava-se à venda.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e o tipo de entorpecente (20 porções de cocaína), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de menoridade relativa (certidão de fls. 24/27), reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e a variedade de drogas, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu TALVANES MAGALÃES DA SILVA JUNIOR, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 28 de janeiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA